

CONFERENCIA SUSTENTADA POR EL SEÑOR LIC. ANTONIO ORTIZ MENA,
SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL PASADO 25 DE
AGOSTO, CON MOTIVO DEL XXX ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA LEY DE JUSTICIA FISCAL, CON EL TÍTULO DE "CONTENIDO Y
ALCANCES DE LA POLÍTICA FISCAL"

Siempre respetable la función jurisdiccional, en tanto que es guardiana y depositaria del más alto valor de la vida en sociedad: —la seguridad jurídica—, pues es ella el eje alrededor del cual pueden estructurarse y prosperar los contenidos y fines sociales que deben ser cumplidos en el mundo del derecho; adquiere un rango más elevado, y, para utilizar la terminología de los procesalistas, más altruista, cuando resuelve controversias entre los particulares y el Estado, porque entonces el ente público, que ya autolimitó el número de sus atribuciones en su carta constitucional, se somete al juzgamiento del ejercicio de las mismas.

En México, con una larga y devota tradición del juicio de amparo, tanto en su aspecto de control de la constitucionalidad como en el de defensor de la legalidad, fue natural que una importante corriente doctrinaria lo considerara, con todas las azarosas derivaciones y ampliaciones que había sufrido, remedio eficaz para combatir los actos administrativos ilegales. Pero la experiencia demostró pronto que, por un lado, el juicio de amparo era exorbitante en sus efectos, y, por otro, paradójicamente, resultaba insuficiente.

Por ello la creación, hace treinta años, del Tribunal Fiscal de la Federación, que hoy recordamos con merecida solemnidad, fue recibida como un avance doctrinario y práctico irrefragable, pues venía a llenar un vacío en nuestro sistema jurídico, y a demostrar que era voluntad manifiesta de los gobiernos mexicanos, encauzar todas sus actividades dentro de un régimen de derecho.

De indudable trascendencia el tema mismo de la estructura, funcionamiento y alcances de este Honorable Tribunal, así como tantos otros relativos a conceptos básicos del Derecho Fiscal, no he de referirme concretamente a ellos en mis palabras de esta noche, porque ya lo han hecho con toda autoridad, en esta semana conmemorativa, eminentes conferenciantes. En cambio, y porque considero que está más cerca de mis funciones oficiales y puede tener el interés de expresar tesis de gobierno, en mi intervención señalaré someramente los objetivos de nuestra política tributaria y cómo ellos se han reflejado en nuestras reformas legislativas más recientes.

Antes de tratar sobre los lineamientos de la actual política fiscal mexicana, que desempeña un papel de primera importancia en el desarrollo económico y en el mejoramiento social de nuestra nación, parece pertinente exponer algunas generalidades que sirven para recordarnos cuáles deben ser sus fines mediatos e inmediatos, máxime cuando hay la idea bien extendida, y a la que no podría disputarse de totalmente equivocada, de que toda política fiscal se diseña para que el Estado obtenga los mayores ingresos posibles.

También fue signo de los tiempos, que más se incursionaba en la vertiente jurídica de lo fiscal, que en la económica; y es que pesaban de una parte, muchos siglos de arbitrariedad tributaria de autoridades reales, eclesiásticas y nobiliarias; y de otra, muchos movimientos de rebeldía que en su trasfondo eran contra medidas de recaudación. Pero los nuevos planteamientos del fenómeno económico,

lo hicieron aparecer menos tumultuoso e incontrolable de lo que se imaginaba, y que, como uno de sus elementos esenciales, en su explicación, se daba múltiples veces el factor fiscal. Por ello, empezó a contemplarse desde otro enfoque.

Hace pocos años —no más de veinticinco— no se había formulado en rigor una política fiscal para el desarrollo. De hecho, justo es añadir que apenas si se definían los conceptos directrices del desarrollo. Existía escasa visión de las tendencias y los objetivos a largo plazo, y se manejaban conceptos económicos y financieros de corte clásico, o bien influidos por las crisis de desempleo de las economías industriales. Es bien sabido, en todo caso, que estas circunstancias condujeron en el pensamiento moderno a la consideración de los fenómenos económicos, financieros, monetarios y fiscales como un conjunto inseparable. La teoría del empleo y de la determinación del ingreso, aplicada a las economías industriales de empresa privada, revolucionó la política económica y fincó en el Estado nuevas responsabilidades destinadas, en esas estructuras, a salvaguardar a la iniciativa particular aun a expensas de limitarla cuando fuere necesario, en aras de objetivos de interés público.

Lo que en los años inmediatamente anteriores a la segunda Guerra Mundial dio en llamarse "política fiscal" fue uno de los principales instrumentos de esas nuevas tareas y abarcó toda clase de medidas tributarias, presupuestales, monetarias y crediticias, de comercio exterior y de regulación de la deuda pública y de los movimientos de la bolsa de valores. Tales medidas, junto con formas de promoción directa de la actividad, habrían de permitir reducir progresivamente el desempleo, estimular la inversión y el consumo y, en consecuencia, coloca a la economía nacional en situación de poder incrementar el ingreso global sin interrupción y sin pérdida de esfuerzo humano. Durante la segunda Guerra Mundial se comprobó, también en esas economías, que los mismos instrumentos de política fiscal manejados diríamos a la inversa, podían contribuir a su vez a contrarrestar los excesos de demanda, a evitar inversiones innecesarias del sector privado y a reducir el efecto inflacionario de los gastos bélicos. En épocas más recientes, se ha visto que esos grandes países utilizan conscientemente complejos mecanismos en el campo fiscal, en su sentido más alto, para mantener altos niveles de empleo y procurar el aumento constante de la productividad y el ingreso. La política fiscal es, además, un auxiliar importante en la protección de la liquidez externa y en la consecución de diversos objetivos específicos.

Al trasladar esos modernos conceptos al terreno de las posibilidades de los países en vía de desarrollo, se advirtió que su aplicación quedaba condicionada por una serie de limitaciones de tipo institucional, por una parte, y de naturaleza estructural, por otra. Por ejemplo, en la mayor parte de las economías poco desarrolladas, la empresa privada ha sido débil, o ha tenido poco empuje, de tal suerte que puede decirse que no responde de la misma manera, o en absoluto, al tipo de incentivos de la política fiscal, sean de índole tributaria o monetaria, que se emplean en los países ya desarrollados. Adversamente también, sus sistemas tributarios y presupuestales han acusado poca evolución, cuando no grave atraso. Su sistema bancario, aun los bancos centrales mismos y la legislación respectiva, no siempre han permitido una actuación eficaz de la política monetaria y crediticia como complemento indispensable del resto de la política fiscal.

Las diferencias estructurales de las economías en vía de desarrollo respecto a las ya industrializadas y tecnificadas son por demás conocidas; pero vale la pena subrayar, en el tema que nos ocupa, el hecho de que una parte apreciable de la generación del ingreso nacional se obtiene en la agricultura, mucha de ella de baja productividad, lo que implica una proporción considerable de subempleo y una población rural de escasa o nula capacidad tributaria y poco poder general de compra. Por otra parte, la transición hacia formas modernas de industrialización en los países que padecen crecimientos demográficos muy rápidos entraña, casi siempre, la presencia de excedentes de mano de obra no calificada en los centros urbanos; dicha fuerza de trabajo no encuentra con facilidad empleo suficientemente remunerativo y constituye, por lo tanto, una masa subocupada o un sector asalariado de escaso ingreso, fuera del alcance del sistema impositivo y, antes bien, necesitado de subsidios del sector público y de alivios tributarios.

Debemos recordar que el desarrollo económico requiere una infraestructura —sin la cual los incentivos ordinarios no operan— que por sí misma constituya un cambio de condiciones capaz de generar incrementos de la productividad y el ingreso. La mayor parte de dicha infraestructura —transporte, energía, obras hidráulicas, mejoramiento urbano, vivienda mínima, construcciones sanitarias y hospitalarias y educación— tiene que ser erigida directamente por el sector público, bien sea por tratarse de obvias responsabilidades del Estado, porque ofrece rendimientos insuficientes a la iniciativa privada o porque ésta carece de capacidad suficiente para emprender semejantes tareas. Para que el Estado pueda crear la infraestructura necesaria es imprescindible que la política fiscal le provea de los medios para lograrlo, lo que debe reflejarse en la proporción del gasto público total destinada a inversiones productivas y en el uso de diversos recursos crediticios, tanto internos como externos, que, sumados a los ingresos provenientes de la tributación y a los propios de los organismos públicos, hagan posible un volumen de erogaciones adecuado.

Desde el punto de vista del desarrollo a largo plazo, estos aspectos requerirían cumplirse al máximo, dentro del marco de los objetivos de la planeación. Sin embargo, si se tienen en cuenta consideraciones, sobre todo monetarias y de estabilidad de los precios, deben entrar en juego otros elementos de la política fiscal, tendientes a evitar que el gasto público y el privado compitan por los mismos recursos crediticios y en especial a impedir que la capacidad de financiamiento del sistema bancario se amplíe más allá de lo prudente; pues de no hacerlo, la consecuencia sería una presión inflacionaria interna que terminaría por debilitar gravemente la situación de balanza de pagos y haría peligrar la estabilidad externa de la moneda, lo que a su vez militaría en contra de un proceso ordenado de crecimiento. Así entonces, adoptar medidas fiscales que faciliten el desarrollo mediante inversiones públicas de infraestructura, no debe perder de vista la estabilidad a corto plazo como objetivo paralelo.

Veamos otra faceta de los fines de una política con la misma tendencia. La inversión pública, por necesaria y fundamental que sea, no suele abarcar, en las naciones de empresa privada, sino una parte de la actividad económica. De ahí que la escasa formación de capitales privados, su concentración excesiva en pocas manos, y los múltiples riesgos de todo orden que afrontan los productores agrícolas

e industriales, aconsejan que la política fiscal procure robustecer y estimular el ahorro y su inversión productiva. En esto deben intervenir la política tributaria —en el sentido concreto de estimular la reinversión de utilidades y de ofrecer incentivos a la creación de nuevas empresas— y la de apoyo al mercado de capitales, a fin de que las empresas puedan tener acceso, mediante la emisión de bonos o acciones, a los ahorros disponibles, y de que éstos, a su vez, se canalicen a satisfacer semejantes necesidades.

Forma también parte de todos estos objetivos la política arancelaria, cuyo propósito principal hoy en día es proporcionar a la industria nacional un margen de protección suficiente para que el proceso de sustitución de importaciones se produzca sin sobresaltos debidos a competencias desleales del exterior, y para que se compensen las desventajas tecnológicas, financieras y otras con que frecuentemente operan las nuevas manufacturas. Y en la aplicación de los acuerdos internacionales, tales como los relativos a la formación de áreas de libre comercio o mercados comunes, el instrumento arancelario permite cumplir los fines específicos de esta clase de arreglos y propiciar la integración regional.

En la medida en que existan impuestos a la exportación como ocurre en muchos países en vía de desarrollo, pueden reducirse de manera que se favorezca la exportación de manufacturas y productos intermedios, cuya demanda externa suele ser elástica en función de precio y de ingreso, en tanto que tratándose de productos básicos tradicionales el gravamen puede emplearse como instrumento para ayudar en la regulación del mercado exterior y en la estabilización del precio internacional.

Como puede apreciarse fácilmente, la política fiscal tiene un campo de aplicación especialmente importante en relación con los problemas de balanza de pagos de los países en desarrollo, puesto que ante condiciones no siempre dinámicas o favorables de los mercados internacionales los esfuerzos por fomentar la exportación de nuevos productos, sobre todo aquellos que incorporen mayor valor agregado, son doblemente necesarios, en tanto que la política de sustitución de importaciones se impone como condición indispensable para la industrialización y el desarrollo agropecuario.

La política fiscal requiere definirse, vista desde otro ángulo, en función de la formación del mercado interno sin el cual el desarrollo económico no puede tomar impulso permanente. Un desenvolvimiento sano y justo demanda que las desigualdades en la distribución del ingreso se corrijan. Es una necesidad política y social que ningún gobierno puede menospreciar, pero constituye además un requisito de carácter económico que, al mejorar las perspectivas de ventas de las industrias nacionales, representa el aliciente a las inversiones más poderoso. Este conjunto de motivos, entendido en el marco de las realidades presentes, da lugar a que en los países en vía de desarrollo —y no obstante ciertas voces contrarias inspiradas en nociones precientíficas de la economía— se propugnen y apliquen sistemas de tributación progresiva. Al ser progresivo, el sistema impositivo es a la vez equitativo, porque grava más a quien, por percibir más ingresos, tiene mayor capacidad de pago.

La percepción de ingresos elevados es en gran parte producto del nivel de educación de la persona que los percibe y, en consecuencia, de su productividad

marginal; también es el resultado de la posesión de bienes, a veces heredados, a veces obtenidos mediante largos esfuerzos; en ocasiones el ingreso individual cuantioso proviene de posiciones de privilegio, de la audacia y la astucia, o aun de negocios de dudosa conveniencia social. A quien la suerte depare cualquiera de estas circunstancias, la sociedad debe exigir una contribución más que proporcional para sufragar las necesidades colectivas y el desarrollo económico nacional; a quien su capacidad como asalariado sólo le permita un modesto ingreso; la sociedad debe reducir las cargas fiscales y, más aún, proveer gratuitamente de los bienes y servicios que demanda una condición de vida decorosa. Un sistema fiscal redistributivo, dentro de límites compatibles con sus demás objetivos de desarrollo, supone establecer impuestos progresivos sobre la renta acumulada y, a través de buenos programas de gasto público corriente, elevar el ingreso real y la productividad de los sectores de la población cuyo poder de compra normal sea débil.

Hemos visto, de acuerdo con las consideraciones anteriores, que una política fiscal para el desarrollo debe tener por lo menos cinco categorías de objetivos: la creación y ampliación a largo plazo de la infraestructura económica y social, mediante inversión pública; la estabilidad monetaria y de precios a corto plazo; el estímulo a la inversión privada y su debida canalización; la protección y el fortalecimiento de la balanza de pagos; y la redistribución del poder adquisitivo de la población.

Queda, sin embargo, por esclarecer un aspecto cuantitativo de este conjunto de objetivos, que consistiría en la decisión implícita en toda política fiscal acerca de la proporción del ingreso nacional que necesita estar a la disposición del sector público para que la política de desarrollo surta efectos. Puede adelantarse que si se transfiere al sector público una proporción muy pequeña del ingreso nacional, las cinco categorías de objetivos antes señaladas no podrán lograrse de manera congruente; mientras que si la *ratio* es mayor, las posibilidades de éxito se cumplirán con mayor amplitud.

El que la proporción sea mayor o menor, aparte de constituir una decisión política, dependerá de las tarifas de los impuestos y de la efectividad de los sistemas de recaudación; dependerá asimismo, dado el nivel del gasto corriente del sector público, del volumen de recursos crediticios internos que el sector público pueda absorber sin contribuir a las presiones inflacionarias.

Aun cuando no fueran aplicables al caso de México todas las consideraciones generales que me he permitido hacer, he estimado no obstante que ayudan a encuadrar la política fiscal que ha venido evolucionando en nuestro país y que tiende a facilitar el más rápido desarrollo económico y a sentar las bases para un crecimiento aún más halagador en el porvenir. Permítanme ahora abordar algunos aspectos concretos de nuestra realidad mexicana.

Desde luego, la reforma tributaria en México, sin perder nunca de vista la necesidad de obtener aumentos sustanciales en la recaudación, a fin de que el Estado pueda continuar e intensificar sus programas para crear una amplia infraestructura económica y social, ha tenido como objetivo esencial estimular el ahorro interno y la inversión, y tratado de resolver la difícil ecuación entre las aspiraciones a un mayor ingreso y la exigencia ineludible para nuestro desarrollo, de facilitar y hacer atractiva la capitalización.

Con clara visión de estadista, ha considerado nuestro Primer Mandatario, que bien vale la pena sacrificar transitoriamente disponibilidades presupuestales; como consecuencia mediata de ello, los incentivos a la reinversión de utilidades y el tratamiento fiscal equitativo a los causantes compensan, multiplicándola, la recaudación, al multiplicarse también, las fuentes de producción y trabajo.

La redistribución del ingreso que señalo como uno de los objetivos de la política fiscal, ha sido tesis constante de los gobiernos revolucionarios, pues el desarrollo económico por sí solo no sería deseable, si no se lograra dentro de amplios marcos de bienestar y justicia social. Elevar la capacidad de consumo de la población e incorporarla a la cultura, no sólo es la primera condición para conservar la paz social, es, asimismo, el medio de crear demanda interna adicional, que dará impulso firme a nuestras industrias.

Por otra parte, nuestra Constitución Política consagra los postulados de proporcionalidad y equidad en la distribución de las cargas fiscales; y esta aspiración sólo puede lograrse si se combinan los impuestos para que las diversas manifestaciones de capacidad contributiva sean alcanzadas por algún gravamen; pero de modo tal que la incidencia del sistema tributario, en su conjunto, no contradiga sino afirme el principio de progresividad.

Para este propósito, en nuestro país, ha habido necesidad de iniciar la reforma por una revisión de los impuestos directos a fin de acentuar su influencia frente a los indirectos. De tal revisión han tendido a gravar productos y ganancias de capital que, si bien tributaban bajo otros conceptos, no eran captados por él, lo que los hacía, en múltiples ocasiones, inequitativos.

Para la realización de la reforma tributaria hubiera sido posible elaborar, en gabinete de trabajo, un proyecto técnico que señalara las reformas legales que deberían hacerse y las medidas administrativas a adoptar, a fin de realizar los objetivos antes descritos; pero de procederse así, no sólo hubiera resultado un esfuerzo inútil, sino que pudiera haberse provocado desorientación e inquietud en la opinión pública, con, a la postre, más dificultades en la realización de la reforma misma.

Ella, por el contrario, ha sido concebida como un proceso con objetivos nítidamente señalados, dejando la decisión sobre los medios de acción y sobre los momentos adecuados para llevarlos a cabo, a la conjugación de las circunstancias más favorables. Se procedió así, ante la convicción de que algunas etapas de la reforma no son realizables si previamente no sólo se han proyectado, sino llevado a la práctica, otras medidas de carácter legal y administrativo que necesariamente condicionan a las primeras. Habría sido ineficaz todo intento para establecer el impuesto sobre la renta al ingreso global de las personas, si antes no se hubiera convencido a los contribuyentes del principio de acumulación de ingresos, y sin haber organizado y logrado un eficiente y completo registro de causantes.

En el proceso de reforma tributaria, iniciado pero no concluido, el Estado Mexicano ha buscado y obtenido el consentimiento de los diversos sectores de la población; pues poco puede hacerse dentro de cualquier sistema sin existir, por parte de aquéllos, una convicción generalizada, no sólo de la necesidad de las medidas, sino de la justicia y de la oportunidad con que se implanten.

La Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1º de enero de 1965,

cuya expedición constituyó una de las etapas más importantes en la reestructura del sistema fiscal, se elaboró escuchando los puntos de vista de los sectores interesados, por lo que fue acogida con beneplácito, según se expresó públicamente.

Ha sido materia de especial preocupación en el proceso de reformas legales, tender a la simplificación de sistemas y a la claridad de los textos en la medida de lo posible, por estimarse que los cuerpos legales prolijos y casuistas lejos de contribuir a la perfección de un sistema, lo complican y lo hacen poco accesible al conocimiento de la gran masa de contribuyentes, a quienes se crea la necesidad, y el gasto adicional que ello implica, de acudir a asesoramiento técnico aun para el cumplimiento de simples deberes secundarios.

El impuesto sobre la renta

Hasta 1961 la ley lo establecía de carácter cédular, esto es, gravaba los ingresos de los causantes en forma diversa según el origen de la renta y, cuando se obtenían ingresos procedentes de diversas fuentes, se dividían de acuerdo con la clasificación cédular y a cada parte se le daba su propio tratamiento, por lo que el contribuyente se obligaba a cumplir obligaciones diferentes en cada uno de los capítulos; y, además, al permitir y aun imponer la división del ingreso, disminuía la eficacia de la progresividad pretendida por las varias tarifas de la ley.

La reforma que entró en vigor el 1º de enero de 1962, procuró introducir en la legislación nuevos principios que permitirían la evolución posterior. Al efecto:

Se estableció lo que se llamó tasa complementaria sobre ingresos acumulados de las personas físicas, únicamente cuando sus ingresos fueran objeto de gravamen en dos o más de las cédulas contenidas en la ley, siempre que los ingresos fueran superiores a \$ 180 000.00 en el año. Esta tasa complementaria, por sus características y estructura, no pudo producir un incremento importante en la recaudación; pero tuvo la muy apreciable ventaja de introducir, como complemento de los impuestos cedulares a cargo de las personas físicas, un principio de acumulación de los diversos ingresos objeto de gravamen. Constituyó esto el primer esfuerzo hacia el abandono del sistema cédular, marcando, aun cuando fuere en forma modesta, el inicio de la evolución hacia uno global en el que la progresividad pudiera operar con eficacia.

Las ganancias obtenidas por la enajenación de bienes inmuebles urbanos, pertenecientes a personas físicas, que no causaban impuesto (salvo cuando provenían de especulación de carácter mercantil, circunstancia muy difícil de probar en la práctica) quedaron sujetas a un gravamen que se estableció con tarifa progresiva según el monto de la utilidad, pero decreciente en función del mayor tiempo transcurrido entre la adquisición y la venta del inmueble.

En materia de depreciación, además de la posibilidad tradicional de efectuarla en línea recta, se estableció la facultad de autorizar a las empresas industriales, métodos de depreciación acelerada para nuevas inversiones en maquinaria y equipo, que como es sabido, tienen el sentido de un financiamiento de tipo fiscal.

Al finalizar los años de 1962 y 1963 se introdujeron diversas reformas a la ley del Impuesto sobre la Renta que, aun cuando importantes en sus detalles, no establecían nuevos principios en lo que toca al sistema de gravamen a la renta. Se

trató más bien de precisar, aclarar o completar preceptos expedidos con anterioridad, procurando consolidar los adelantos logrados mediante las reformas de fines de 1961.

En diciembre de 1964 el señor presidente Díaz Ordaz, sometió a la consideración del H. Congreso de la Unión una iniciativa de nueva Ley del Impuesto sobre la Renta que, discutida y aprobada por el Poder Legislativo, entró en vigor el 1º de enero de 1965. En este nuevo ordenamiento se dan pasos verdaderamente trascendentales en la reforma tributaria que, se caracteriza por las siguientes decisiones:

a) Se abandona el sistema cédular de la ley anterior que ya contenía 9 cédulas y 3 tasas complementarias y, en su sustitución, se establece un impuesto al ingreso global de las empresas e impuestos al ingreso de las personas físicas.

b) En relación con las empresas se adoptó en su integridad el sistema global, de modo que todos los ingresos, tanto cuando fueran obtenidos por la realización normal de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca, como cuando provinieran de productos de capital, inversión en valores de renta fija, renta de inmuebles, regalías, quedaron sujetos a acumulación para el efecto de determinar, hechas las deducciones autorizadas por la ley, una sola base gravable.

c) Se abandonó el gravamen sobre ganancias de las sociedades, que causaba por el solo hecho de que aquéllas fueran distribuibles, para establecer el impuesto sobre utilidades realmente distribuidas.

d) Los dividendos pagados por sociedades quedaron sujetos a un régimen de retención de impuestos en la fuente, que no se aplica cuando la ganancia es percibida por otras entidades sujetas al impuesto al ingreso global de las empresas; y esto permite a las empresas crecer y capitalizarse convenientemente, pues además de que conservan recursos que no les suponen un costo financiero, como los pasivos normales, pueden retenerlos indefinidamente sin costo fiscal alguno.

e) Se establece por primera vez el principio de amortización de pérdidas con cargo a los resultados hasta de cinco ejercicios futuros de la empresa.

f) Se suprimió el impuesto sobre utilidades excedentes, que por regla general era soportado por las empresas de escasos y medianos recursos y constituía una penalización a la eficacia en el aprovechamiento del capital invertido.

g) Tratándose de personas físicas el impuesto da tratamientos diferentes a productos del trabajo y a los del capital, conservándose características del sistema fiscal anterior. Para causantes de ingresos más elevados, en sustitución de la tasa complementaria acumulativa y de todos los impuestos cedulares, se estableció el impuesto al ingreso global de las personas físicas para determinar el cual, en principio, son acumulables todos los ingresos, cualquiera que sea su fuente, salvo las excepciones justificadas que la ley menciona y son deducibles los gastos realizados para obtener el ingreso, cuotas fijas por concepto de exclusiones, y diversas partidas por gastos personales y familiares del contribuyente.

Aunque el principio de acumulación establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta comprende los diversos productos de capital, y entre ellos a las ganancias distribuibles por sociedades y a los intereses de valores de renta fija, se ha considerado prudente exceptuarlos en las Leyes de Ingresos de la Federación correspondientes a los ejercicios de 1965 y 1966, pues estimamos objetivos prioritarios la formación del ahorro interno y la mayor capitalización.

Como se observa, aunque conceptualmente difiere la nueva ley de las modificaciones anteriores, existe entre una y otras continuidad de propósitos, variando únicamente los recursos o medios técnicos para alcanzarlos y el grado de intensidad de la decisión fiscal en cada una de las etapas de la reforma tributaria.

Impuestos a la importación

La Tarifa de Importación es, ante todo, un factor básico de orientación y promoción del desarrollo económico al regular los flujos de mercancías que entran al país. Las modalidades de dicha regulación dependen, fundamentalmente, de la estructura y estado de la economía. Tiende, por tanto, a promover actividades productivas, en detrimento de sus características fiscales.

Dentro del marco anterior se maneja el impuesto a la importación en México, constituyendo, entonces, un eficaz instrumento de la política fiscal federal.

La aplicación con criterio de desarrollo económico de dicho gravamen y los compromisos internacionales que México ha suscrito, han sido los factores determinantes de las modificaciones estructurales de nuestra Tarifa de Importación. A finales de 1964, se inició su reforma para ajustarla a las condiciones económicas del país, buscando la especificación creciente, base para otorgar una protección adecuada a la fabricación nacional y propiciar sustitución de importaciones.

La adaptación de la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas a las características del comercio de importación de México, constituyó la selección que se consideró más adecuada; y ante la alternativa de establecer un desglose teórico, ajeno a la realidad económica, o constituir a plazo mediano una tarifa que reflejara las transacciones reales del país, se resolvió por la segunda de las posibilidades.

Por eso, la Tarifa de Importación actual, a casi dos años de haberse establecido, constituye el corolario de un esfuerzo conjunto de particulares y Gobierno, que encuentra difícil parangón en otros países. Disponemos ahora de cerca de once mil fracciones arancelarias, frente a cinco mil en 1964, como resultado del esfuerzo de los sectores importadores, que han dado a conocer a la Secretaría de Hacienda los bienes que se compran en el extranjero. Debe hacerse notar que en escasos dos años, se han creado más fracciones que las que se habían establecido desde que se implantó el primer arancel, hasta 1964.

En la mayor parte de los casos ha terminado el desglose arancelario de las subpartidas, y como ya no se justifican los elevados niveles impositivos por las fracciones residuales, se ha iniciado la reducción de su monto.

Es bien conocido que poco más del 80 % de las compras al exterior de México están constituidas por bienes de capital, materias primas y auxiliares. Como los impuestos a la importación para estos productos son muy bajos, el coeficiente medio arancelario que tenemos es de los más reducidos del mundo; no solamente en relación a los países de la América Latina —que todavía hacen depender, en muchos casos, una parte importante de su ingreso fiscal del arancel de aduanas—, sino inclusive, respecto a países con un grado de desarrollo económico superior al de México.

En efecto, durante el primer semestre de 1966, en México el impuesto promedio a la importación fue de 11.7 %. Para los países altamente industrializados, según

datos del Consejo de Relaciones Exteriores del Programa de Comercio Atlántico, la situación era la siguiente: Estados Unidos de América, 11.6 %; Inglaterra, 15.5 %; Países de la Comunidad Económica Europea, 11.9 %, y el Japón 16.2 %. Esta comparación pone de manifiesto que, en nuestro país, los impuestos reales a la importación constituyen un elemento comparable, en los costos de producción, con economías en pleno desarrollo industrial.

Por categorías económicas, se hace más notable la situación de México. Veamos el caso específico de los bienes de capital, que en nuestro país tiene un arancel promedio del 6 %, debido a las facilidades que otorga el Gobierno a través del subsidio de Regla 14 sobre el impuesto que es, en promedio, del 12 %. En los Estados Unidos, dichos bienes de inversión tienen un gravamen medio del 10.3 %; Inglaterra, 17.0 %; Países de la Comunidad Económica Europea, 11.7 % y el Japón el 17.1 %.

Llevando el análisis a un mayor detalle, y seleccionando para los países con los cuales se hace la comparación, el gravamen medio de los bienes de capital, nos encontramos con situaciones tan interesantes como las siguientes: para las manufacturas metálicas, maquinaria agrícola, eléctrica y no eléctrica e instrumentos de precisión, los Estados Unidos aplican un impuesto promedio de 11.9 %, de 19.2 % el Reino Unido; de 13.1 % el Mercado Común Europeo; y de 19.0 % el Japón.

La situación antes descrita se presta a útiles conclusiones. Una, ya señalada, es la de que el impuesto a la importación en México es bajo y congruente con la política de desarrollo económico, debido al criterio selectivo con que se aplica, favoreciendo la importación de bienes indispensables. Otra, es que conociendo la industria mexicana lo que se está importando, dedique su esfuerzo a producirlo, acelerando así el desarrollo industrial y consecuentemente el proceso de sustitución de importaciones.

Estímulos a la exportación

El papel clave de la exportación de manufacturas dentro de la economía ha sido debidamente justipreciado por el Gobierno Federal, por lo que ha dictado medidas de carácter fiscal tendientes a promoverla. La creciente salida de productos con un mayor valor agregado, además de su saludable efecto sobre la balanza de pagos, y, por ende, en la estabilidad del país con el exterior, deja sentir su influencia benéfica en el nivel de ingresos de importantes grupos de la población.

A través de los impuestos más importantes, sea en forma directa o subsidiaria, el Gobierno Federal estimula la exportación de manufacturas y la misma, de hecho, está exenta de costo fiscal.

Con objeto de propiciar la exportación ha delineado un conjunto de medidas fiscales y crediticias congruentes; entre ellas, un sistema de devolución de los impuestos de ingresos mercantiles, importación y renta que puede llegar, en este último caso, hasta el 50 % de la utilidad de la empresa, y la supresión total de los gravámenes a la salida de manufacturas.

La reforma en la administración fiscal

Ninguna reforma tributaria cumpliría sus finalidades, si simultáneamente no se formaran medidas para reestructurar la organización y las funciones de la administración fiscal.

La reorganización administrativa es también un proceso que debe desenvolverse por etapas; pues el apego a prácticas de trabajo tradicionales en la mentalidad de los funcionarios y empleados y su actitud frente a los problemas, no pueden transformarse súbitamente. Se requiere, más que órdenes o instrucciones, llevar al convencimiento del personal existente las ventajas de nuevos métodos de trabajo, así como seleccionar cuidadosamente y entrenar al nuevo personal.

Podrían reseñarse las siguientes medidas como representativas de las diversas fases en la reforma administrativa:

La creación del Registro Federal de Causantes, cuya tarea inicial consistió en inscribir a los contribuyentes asignándoles un número de registro que habría de servirles de identificación para todos los efectos fiscales, misma clave que deberían usar en sus facturas, recibos y demás documentación comprobatoria de ingresos o de gastos. Pueden calificarse de excelentes los resultados ya obtenidos por el Registro.

Con base en las solicitudes de inscripción, se han expedido las cédulas respectivas y se han elaborado —y mantienen al día— los padrones debidamente clasificados que requieren las diversas autoridades administradoras de impuestos.

El procesamiento automático de datos es la etapa siguiente a la identificación de los causantes. Los volúmenes de documentación e información que maneja el fisco no pueden ser ya operados manualmente, sino que se requiere el empleo creciente de computadores electrónicos que, además de facilitar la elaboración de estadísticas y el registro de datos, hace posible la realización de tareas de revisión y de investigación fiscales, que ya no podían llevarse a cabo con los antiguos métodos de trabajo. Detectar los diversos sueldos que percibe una persona de varios patrones e instituciones, conocer el monto de las ventas y la composición de las mismas de un grupo relativamente amplio de proveedores con un grupo de clientes, seleccionar las declaraciones que dentro de cada giro de causantes y en cada región de la República presenten la mayor medida de irregularidad, a fin de practicar auditorías, son realizaciones ya iniciadas en el prometedor camino del procesamiento electrónico de datos.

Se han abandonado las “calificaciones” de declaraciones de impuestos sobre la renta, la “regularización fiscal” y todo otro procedimiento en virtud del cual, sin practicarse revisión de los libros y comprobantes que deben tener los causantes mayores, se les exija el pago de una cantidad de dinero a cambio de otorgarles finiquito respecto de las omisiones o irregularidades en que hubieren podido incurrir con anterioridad. A este respecto, se ha invertido la tesis tradicional de que el contribuyente no merece confianza y que los datos que aporta deben comprobarse por la autoridad para la determinación y liquidación del impuesto. El nuevo sistema implica que debe darse crédito a las declaraciones del contribuyente y, sólo mediante pruebas y procedimientos legales, se les podrá exigir el cobro de cantidades adicionales por concepto de impuestos.

Los causantes menores, comerciantes e industriales, que en los impuestos sobre

la renta y sobre ingresos mercantiles constituyen más del 90 % del total, requieren un tratamiento, basado en la realidad y en la experiencia, que enseñen que su escasa capacidad económica no les permite hacer los gastos que demanda una contabilidad, así sea simplificada; y que, en consecuencia, las declaraciones que presentan reflejan situaciones muy apartadas de la verdad.

De ahí que sus casos se manejan, a partir de enero de 1965, por el procedimiento de estimar, mediante signos externos, la entrada bruta anual del causante, para efectos de impuestos sobre ingresos mercantiles. Para los de la renta, simultáneamente, se propone su ingreso global gravable aplicando sobre él, el coeficiente de utilidad señalado por la ley, normalmente 15 %. Sobre las bases estimadas, que se revisan y se renuevan cada dos años, se calculan cuotas fijas de ambos impuestos cuyo pago se distribuye en mensualidades.

Los causantes han recibido con simpatía el procedimiento, pues les libera de los gastos (a veces muy superiores del impuesto que en la actualidad pagan) que les ocasiona el uso de contables, de presentación de declaraciones, del pago de sanciones y otras erogaciones.

Ha sido materia de especial preocupación dentro de la reorganización administrativa establecer instancias intermedias de autoridad, que dirijan, supervisen y coordinen las actividades de diversas direcciones fiscales, que se encuentran estrechamente relacionadas entre sí, siendo menester ir redistribuyendo las tareas entre dichas dependencias, con base en una división de funciones más que en el tradicional criterio de administrar un solo impuesto, por una sola dirección.

Las proyecciones futuras

Ciertamente son importantes las medidas hasta ahora adoptadas; pero la reforma tributaria y administrativa tienen un largo camino por recorrer. Los objetivos finales fueron delineados al principio de esta plática; pero convendrá dejar señaladas algunas de las proyecciones a ser realizadas en un futuro próximo:

1º Continuar el perfeccionamiento del texto de la Ley del Impuesto sobre la Renta; corregir deficiencias técnicas, revisar situaciones que puedan significar privilegios no justificados; ampliar la base de número de causantes que deben quedar sujetos al impuesto al ingreso global de las personas físicas y, sin aumentar las tasas que componen la tarifa del relativo al global de las empresas, acentuar la tendencia a la proporcionalidad de esta tarifa, conservando, sin embargo, el tratamiento favorable a las de menores niveles de utilidad.

2º Revisar y reestructurar el Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles, porque al causarse en las diversas etapas entre la producción y el consumo, se multiplican en algunos sectores los efectos de su incidencia, y ejerce presión sobre los precios de diversos bienes y servicios. La modificación de este gravamen parece tener como alternativas la adopción de un impuesto o conjunto de ellos que se causen en una sola etapa entre el productor y el consumidor o en todas, pero gravado en cada una sólo el valor agregado. Se ha estado pidiendo a diversos grupos privados, opiniones al respecto que puedan servir de orientación realista y práctica en las nuevas proyecciones.

3º Habrán de continuarse los procedimientos de determinar, a base de estimaciones o de signos externos, el impuesto sobre la renta y el de ingresos mercan-

tiles a cargo de comerciantes e industriales de pequeña y mediana capacidad económica.

4º Deberán hacerse más rápidos los procedimientos de auditoría fiscal para comprender un volumen considerable de causantes mayores.

5º La actividad tendiente a crear la conciencia del contribuyente, a través de los medios de publicidad de que dispone el sector privado y de la constante difusión y orientación que deben hacer los funcionarios fiscales respecto del contenido e interpretación de los textos legales, la simplificación y la facilidad para el cumplimiento de los deberes secundarios del causante, son esenciales para la eficacia de un sistema basado en la confianza recíproca entre el público y la administración fiscal y el principio del acatamiento espontáneo de las obligaciones tributarias. Mejorar día a día este cumplimiento, inspirar confianza en la comprensión, en la integridad y en la eficiencia de los funcionarios y empleados de la administración fiscal, constituye una tarea a la vez imperativa e inagotable.

Este creciente entendimiento entre causante y Fisco tiene un reflejo inmediato en las labores de este eminente Tribunal. En efecto, el número de asuntos sometidos a su resolución, que había venido aumentando en forma ascendente desde su creación, no sólo no se ha elevado en los últimos dos años, sino al contrario, ha decrecido en cifras absolutas y en porcentaje.

Señoras y señores:

Pronto hará un siglo que nuestro egregio Vallarta formuló un elocuente símil entre la obligación de los mexicanos de prestar el servicio de las armas y la de pagar sus impuestos, precisando que para la existencia del gobierno y el mantenimiento del orden público, a cuya sombra reposa la sociedad civil, era condición el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Tan certera concepción del problema sigue teniendo hoy la misma vigencia, pero a ella podemos agregar que una conveniente política fiscal, apoyada conscientemente por los ciudadanos, es también fuente de mayor riqueza y bienestar para la comunidad.